卢龙县市场监督管理局
行政处罚决定书

卢市监处罚〔2024〕123 号

当事人：卢龙县燕河营镇新承露超市

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92130324MA0D2P7TXJ

住所（住址）：卢龙县燕河营镇二街村 43 号

法定代表人（负责人、经营者）：丁文武

身份证件号码：**********

2024 年 9 月 25 日，我局行政执法人员对卢龙县燕河营镇新承露超市进行现场检查，发现当事人销售“京顶宏”牌白皮绿豆饼未明码标价，执法人员当场责令其立即改正。同日，经主管领导批准，我局进行立案调查。

经查，当事人是一家依法登记的个体工商户，于 2024 年 5 月 11 日办理了食品经营许可证，许可证编号为 JY11303240015994，是超市经营者。我局执法人员检查发现，当事人在其货架上摆放“蒙格尔”钙奶饼干进行销售，未标明价格，没有价格标签。上述钙奶饼干当事人共购进 3 袋，进价 8 元/袋，售价 10 元/袋，货值金额 30 元。截止案发，上述钙奶饼干已售出 1 袋，剩余 2 袋，共获利 2 元，故确认违法所得为 2 元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.2024 年 9 月 30 日，我局执法人员在卢龙县燕河营镇新承露超市现场检查时制作的《现场笔录》1 份和现场照片 2 张，证明当事人销售“蒙格尔”钙奶饼干未进行明码标价的现场情况。

2.2024 年 9 月 30 日，我局执法人员提取的当事人营业执照复印件 1 份，经营者身份证复印件 1 份，证明当事人的主体资格；提取的当事人食品经营许可证复印件 1 份，证明当事人的经营资格。

3.2024 年 9 月 30 日，我局执法人员制作的《询问笔录》1 份，证明当事人在销售“蒙格尔”钙奶饼干时未明码标价的相关情况。

4.2024 年 9 月 30 日，我局执法人员提取的当事人进货台账及复印件一份，证明当事人涉案钙奶饼干的购进情况。

我局在对当事人作出行政处罚决定前，已于 2024 年 10 月 8 日向当事人送达了《卢龙县市场监督管理局行政处罚告知书》（卢市监罚告〔2024〕陈 12 号），告知当事人享有陈述、申辩的权利，而当事人未在法定期限内提出行使上述权利。

本局认为，当事人作为超市经营者，其销售“蒙格尔”钙奶饼干未明码标价的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。”的规定，涉嫌构成了销售食品未明码标价的违法行为。

自由裁量理由等其他需要说明的事项：鉴于违法行为持续时间不足3个月，社会影响较小且当事人积极配合调查，根据《河北省市场监督管理系统行政裁量权基准》21.3《中华人民共和国价格法》（1998月5日1日施行）适用裁量幅度“较轻”适用条件标准：“1.违法行为持续3个月以下的；2.造成财产轻微受损或者主动全部清退的；3.社会影响较小的；4.其他情形。”以及裁量基准：“责令改正，没收违法所得，可以并处一千五百元以下的罚款。”的规定，我分局建议对当事人处以从轻行政处罚。

处理意见及依据：根据《中华人民共和国价格法》第四十二条“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。”以及《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第一项“经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款：(一)不标明价格的；……”的规定，建议责令当事人改正违法行为，并作出如下行政处罚：

1、没收违法所得2元；

2、罚款500元。

当事人应当自接到处罚决定书之日起十五日内履行本决定，将罚没款缴至中国邮政储蓄银行股份有限公司卢龙县支行（账户：卢龙县财政局，账号：100177586700010001），或者通过河北财政电子支付系统缴纳。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本

局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可自收到本行政处罚决定书之日起六十日内向卢龙县人民政府申请复议，也可以在六个月内依法向卢龙县人民法院起诉。行政复议和行政诉讼期间，本处罚决定不停止执行。

（罚没许可证统一编号：07060016）

卢龙县市场监督管理局

2024 年 10 月 24 日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份办案机构留存。